



SNC ROTH PROTECTION

1. Exposez le régime applicable à la rémunération d'Harry Cover.

Les associés déterminent librement la rémunération attribuée au gérant. Elle est soumise à un régime fiscal et social différent si le gérant est associé ou non

Gérant non associé :

Régime fiscal : Imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires

Régime social :

- Régime des salariés, à condition d'exercer ses fonctions dans un lien de subordination vis-à-vis de la société (par exemple, si ses pouvoirs sont limités vis-à-vis des associés).
- Exclusion du bénéfice de l'assurance-chômage

Gérant associé :

Régime fiscal : Imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à l'activité de la société

Régime social :

- Régime des indépendants
- Exclusion du bénéfice de l'assurance-chômage

En l'espèce :

Harry Cover est gérant associé, il verra donc sa rémunération imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, l'activité de la société étant commerciale. Sur le plan social, il cotisera au régime des indépendants et pourra bénéficier de l'assurance chômage

2. Déterminez si la conclusion d'un contrat de travail entre Harry Cover et la SNC Roth protection est possible.

Cumul mandat social / contrat de travail pour un gérant associé

Le cumul mandat social et contrat de travail pour un gérant associé de SNC n'est pas possible, dans la mesure où, en tant qu'associé, il est commerçant. Or le statut de commerçant empêche d'être salarié. En effet, la jurisprudence a jugé incompatible la qualité de salarié avec celle de commerçant et avec l'engagement indéfini et solidaire aux dettes sociales d'un associé de SNC

En l'espèce : Harry Cover étant gérant associé, il ne peut donc pas conclure de contrat de travail avec la SNC

3. Analysez les conséquences de la décision prise par Harry Cover pour la SNC Roth protection.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage seulement la société par des actes qui entrent dans l'objet social.

Seuls les actes dépassant celui-ci peuvent être remis en cause. C'est pourquoi, lors de la rédaction des statuts, il est recommandé de rédiger précisément la clause relative à l'objet social pour délimiter clairement les pouvoirs du gérant.

En l'espèce : l'objet social de la SNC tel qu'il figure à l'article 4 des statuts vise de façon large toutes prestations de surveillance et de sécurité. L'acte passé par Harry Cover entre effectivement dans l'objet social, car il concerne bien une activité de surveillance, même si les moyens employés sont différents de l'activité initiale.

4. Rédigez la clause correspondante.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf si les statuts délimitent ses pouvoirs (article L. 221-4 du Code de commerce); ces clauses restent inopposables aux tiers.

En l'espèce : il est possible de proposer d'insérer dans les statuts la clause suivante :



« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, tout acte d'un montant de plus de 20 000 € ne pourra être conclu par le gérant sans avoir été autorisé au préalable par une décision prise par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers des parts sociales, conformément à l'article 10 des statuts »

5. Précisez les conséquences du non-respect d'une telle clause par Harry Cover

Dans l'hypothèse où le gérant engage la SNC dans un acte avec un tiers sans respecter les statuts, il faut envisager plusieurs situations :

- Le gérant engage la société dans un acte sans respecter l'objet social de la SNC : la société n'est jamais engagée par cet acte, peu importe si le tiers est de bonne ou mauvaise foi, comme dans toute société à risque illimité.
- Le gérant engage la société dans un acte sans respecter la clause qui limitait ses pouvoirs : la société reste engagée par cet acte, même si le tiers connaissait l'existence de cette clause. En effet, cette clause est inopposable aux tiers.

Dans tous les cas, si la société reste engagée par cet acte, elle peut toujours engager la responsabilité civile du gérant, en démontrant que l'acte est préjudiciable pour elle.

Si le gérant viole une de ces clauses statutaires limitatives de pouvoir, il s'expose à des sanctions futures, décidées ou initiées par les associés : engagement de sa responsabilité personnelle en cas de préjudice, révocation pour justes motifs (ne donnant pas lieu au versement de dommages intérêts)

En l'espèce : si Harry Cover conclut au nom de la SNC un acte excédant la somme de 20 000 € sans avoir obtenu l'accord d'Alain Verse et de Gilles Parbal, il s'expose à la mise en œuvre de sa responsabilité si cet acte occasionne à la société ou aux associés un préjudice. Il pourrait aussi être révoqué, car le non-respect des statuts remettrait en cause la confiance que lui portent les autres associés

